



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 503/0266/SIPA/DPMPTSP/IX/2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Angka 1 Huruf CC angka 1 huruf b. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Geologi dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 33 Tahun 2017 Tanggal 06 Juni 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batuabra Oleh PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL Di Desa Mulawarman, Bhuana Jaya, Sukamaju dan Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Serta Desa Segihan dan Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Surat Permohonan PT Kayan Putra Utama Coal Nomor: 094/SK/DIR-KPUC/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah an. PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL;
3. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 542.2/1551/III.GAT tanggal 20 September 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Surat Perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) **PT. Kayan Putra Utama Coal.**

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada:

- Nama Perusahaan : PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL
- Alamat : Jalan Pangeran Hidayatullah No.88 Samarinda
- Lokasi Sumur : Desa Sukamaju, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kelurahan : -
- Kecamatan : -
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Provinsi : Kalimantan Timur
- Koordinat : 117°06'15,8" BT dan 00°11'47,7" LS
- Sumur/Dari : 1 (satu) / 2 (dua)
- No. SIPA Terdahulu : 503/1694/SIPA/DPMPTSP/X/2018
Tanggal : 03 Oktober 2018
- Peruntukan Air : Untuk Keperluan Domestik/Office
- Debit Pemompaan : 2,988 m³/jam
- Lama pemompaan : 20 jam/hari

KEDUA : PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL selaku pemegang izin harus memperhatikan persyaratan dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Surat Izin Perpanjangan Pengusahaan Air Tanah ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan;
2. Membuat laporan jumlah pemakaian air tanah setiap bulannya dan melaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara setiap enam bulan;
3. Melakukan pengukuran kualitas air tanah (minimal parameter : Suhu, pH, TDS, Raksa, Arsen, Timbal, Krom Heksavalen dan Besi) setiap enam bulan dan melaporkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Air tanah digunakan sebagai sumber cadangan darurat tetap memprioritaskan penggunaan sumber air permukaan atau PDAM;
5. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyediakan air tanah kepada masyarakat sebesar 15 % dihitung dari jumlah maksimum yang diizinkan;
7. Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bersedia membuat sumur Resapan, sesuai arahan Dinas ESDM Provinsi Kaltim;
9. Pemegang izin wajib berperan serta di dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
10. Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemrakarsa harus segera melakukan Langkah penanggulangan hingga selesai dan melaporkan kepada Gubernur c/q Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air Tanah (SIPA), permohonan perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) secara tertulis paling cepat diajukan 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

KETIGA : Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk membatalkan/mencabut Surat Izin Perpanjangan Pengusahaan Air Tanah ini apabila:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



b. tidak memenuhi syarat dan ketentuan serta kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin ini.

- KEEMPAT : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur beserta instansi yang terkait adalah pengawas atas ditaati dan dipatuhinya semua ketentuan dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah ini.
- KELIMA : Izin ini berlaku untuk periode **04 Oktober 2021 s/d 03 Oktober 2024**, bilamana kondisi fisik tanah di sekitar pengambilan Air Tanah masih memungkinkan untuk dimanfaatkan maka akan ditinjau dari segi teknis geologi dan lingkungan.
- KEENAM : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 September 2021



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	Puguh Harjanto, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota / Bupati Kutai Kartanegara;
 2. Kepala Badan Geologi di BANDUNG;
 3. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan di BANDUNG;
 4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di SAMARINDA;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Kutai Kartanegara;
 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab/Kota Kutai Kartanegara;
 7. Kepala DPMPSTSP kab/Kota Kutai Kartanegara;